REGULAMIN APLIKACJI „ŻAPPKA”

dla użytkowników aplikacji od wersji 4.0.0

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 27 czerwca 2025 r.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Dostawcą Aplikacji (jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8 (61–586 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określana jako „Usługodawca” lub „Żabka Polska”).

1.2. Z Usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta:

1.2.1. telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00,

1.2.2. e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl

1.2.3. poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji.

2. DEFINICJE

2.1. Pojęcia zapisane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:

2.1.1. Agent rozliczeniowy – Adyen N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Simon Carmiggeltstraat 6–50, 1011 DJ, Amsterdam, wpisana do holenderskiego rejestru przedsiębiorców pod nr 34259528

2.1.2. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą „Żappka”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android, iOS lub Huawei OS.

2.1.3. Aplikacje Superloginu – aplikacje mobilne dostarczane przez Spółki z Grupy Żabka, tj. aplikacje „Żappka”, „Żabka Jush”, oraz aplikacje „Dietly” i „Maczfit” powiązane z Superloginem, w których Użytkownik Superloginu zarejestrował się lub zalogował i za pośrednictwem których korzysta z funkcjonalności Superloginu.

2.1.4. Centrum Wsparcia Klienta lub CWK – prowadzone przez Usługodawcę Centrum Wsparcia Klienta, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować w sprawach dotyczących działania Aplikacji i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Z CWK można się kontaktować telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00, e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl, jak również poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji.

2.1.5. Centrum Zarządzania Superloginem lub CZS – serwis internetowy dostępny pod adresem czs.superlogin.pl, za pośrednictwem którego osoba fizyczna może dokonać rejestracji Superloginu i korzystać z określonych funkcjonalności Superloginu opisanych w Zasadach Świadczenia Usługi Superlogin.

2.1.6. In-Pulse – In-Pulse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03–736), ul. Ząbkowska 31, NIP: 1133133781, będąca Partnerem Usługodawcy, realizująca badania rynku wśród Użytkowników, którzy przystąpili do takich badań.

2.1.7. ID – unikalny kod, przypisany do Użytkownika i jego Profilu w ramach Programu; Użytkownik może posiadać w Programie tylko jedno ID w tym samym czasie; jeżeli Regulamin wymaga posłużenia się ID, Użytkownik powinien wyświetlić dostępny w jego Profilu kod QR.

2.1.8. Katalog Nagród – katalog w Aplikacji, pozwalający zapoznać się z informacjami o dostępnych dla Użytkownika będącego Uczestnikiem nagrodach oraz Kuponach, uprawniających do odbioru nagród.

2.1.9. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22[1] ustawy Kodeks cywilny, która korzysta z Aplikacji, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą.

2.1.10. Konsument–Przedsiębiorca – osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, która korzysta z Aplikacji w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie w Aplikacji nie ma dla

takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.1.11. Konto – indywidualne konto Użytkownika, utworzone przez Usługodawcę, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, na którym są zapisywane informacje dotyczące korzystania z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.

2.1.12. Kupon – specjalny znak legitymacyjny, mający postać elektroniczną, zapisany w Profilu, umożliwiający odbiór nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu lub odbiór Towarów w ramach Pakietów.

2.1.13. Nadawca – nadawca w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, który przy zleceniu usługi pocztowej wskazał Użytkownika jako odbiorcę Przesyłki w Sklepie, podając jego numer telefonu w celu komunikacji z Użytkownikiem o oczekiwaniu Przesyłki do odbioru.

2.1.14. Operator – DHL Parcel Polska Sp. z o.o., DPD Polska sp. z o.o., Poczta Polska S.A., Pointpack S.A. oraz inne podmioty świadczące na podstawie odrębnych regulaminów usługi pocztowe lub przewozowe dla klientów – współpracujące z Usługodawcą w zakresie umożliwienia odbioru, nadania i zwrotu Przesyłki w Sklepach.

2.1.15. Partner Usługodawcy lub Partner – podmiot współpracujący z Żabka Polska, który oferuje swoje usługi za pośrednictwem Aplikacji.

2.1.16. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://zappka.app/polityka-prywatnosci-zappka, opisujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.

2.1.17. Profil – indywidualny profil Uczestnika dostępny poprzez Aplikację po dokonaniu rejestracji w Programie, umożliwiający Uczestnikowi korzystanie z korzyści wynikających z Programu na zasadach opisanych w Regulaminie Programu.

2.1.18. Program – program „żappka", którego zasady i warunki określa Regulamin Programu.

2.1.19. Promocje – prezentowane w Aplikacji propozycje nabycia towarów lub usług na preferencyjnych warunkach, w tym z zastosowaniem cen specjalnych, ofert specjalnych, rabatów, opustów i innych form promocji.

2.1.20. Przelew Żappsów – dyspozycja wydawana zgodnie z Regulaminem Programu Usługodawcy przez Uczestnika przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w Aplikacji dotycząca przekazania Żappsów zapisanych w Profilu innemu Uczestnikowi.

2.1.21. Przesyłka – rzeczy umieszczone w stanie zamkniętym w opakowaniu będące przedmiotem Usługi kurierskiej realizowanej przez Operatora doręczane Użytkownikom w Sklepach.

2.1.22. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.1.23. Regulamin Programu – regulamin Programu „żappka", stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu.

2.1.24. Sklep – sklep działający pod oznaczeniem „Żabka" prowadzony przez Żabka Polska lub przez podmiot trzeci, który współpracuje z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej.

2.1.25. Sklep bezobsługowy / Żabka Nano – specjalny bezobsługowy sklep umożliwiający zakup towarów lub usług detalicznych zorganizowany w Modelu Żabka Nano, działający pod szyldem „Żabka Nano", zlokalizowany na terytorium Polski, w którym Użytkownik Usługi Żabka Nano może dokonywać zakupów Towarów od Partnera Żabka Nano.

2.1.26. Spółki z Grupy Żabka – podmioty dostarczające poszczególne Aplikacje Superloginu i Serwisy Superloginu, które Użytkownik może aktywować za pomocą Usługi Superloginu, tj. Żabka Polska sp. z o.o. dostarczająca aplikację „Żappka", oraz Lite e-commerce sp. z o.o. dostarczająca aplikację „Żabka Jush", Masterlife Solutions Sp. z o.o. dostarczająca aplikację „Dietly" oraz Maczfit Sp. z o.o. dostarczająca aplikację „Maczfit". Użytkownik zostanie powiadomiony o możliwości aktywacji danej aplikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – powiadomienia push.

2.1.27. Superlogin – nadrzędne, indywidualne konto Użytkownika prowadzone przez Usługodawcę i dostępne po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem jednej z Aplikacji Superloginu, Serwisu Superloginu lub CZS, które jest niezbędne do korzystania z Aplikacji Superloginu i Serwisów Superloginu i umożliwia rejestrację oraz logowanie do tych Aplikacji i Serwisów w oparciu o wspólne dane logowania. W ramach Superloginu zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Użytkownika pochodzących z Aplikacji Superloginu i Serwisów Superloginu, w których Użytkownik posiada konta, w szczególności na potrzeby przygotowywania i dostarczania dopasowanych do potrzeb Użytkownika propozycji

aktywacji dodatkowych Aplikacji Superloginu i Serwisów Superloginu, Kuponów i Promocji pochodzących od Usługodawcy, innych Spółek z Grupy Żabka oraz partnerów zewnętrznych Usługodawcy.

2.1.28. Serwisy Superloginu – dostarczane przez Spółki z Grupy Żabka webowe wersje wybranych Aplikacji Superloginu, tj. aplikacji „Żabka Jush" (serwis „Delio"), „Dietly" i „Maczfit", w których Użytkownik Superloginu zarejestrował się lub zalogował i za pośrednictwem których korzysta z funkcjonalności Superloginu.

2.1.29. Pakiet – zestaw bonów różnego przeznaczenia (Bonów MPV) sprzedawanych Użytkownikowi zgodnie wybranym Planem, zgodnie z Zasadami Korzystania z Pakietów.

2.1.30. Uczestnik – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Programie zgodnie z Regulaminem Programu.

2.1.31. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.

2.1.32. Użytkownik Superloginu – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji Superloginu lub której Superlogin aktywował Usługodawca na warunkach opisanych w Zasadach Świadczenia Usługi Superlogin.

2.1.33. Usługa Żabka Nano – opracowana i dostarczana przez Żabka Polska usługa, która umożliwia dokonywanie zakupów bezpośrednio w Sklepach bezobsługowych oraz korzystanie z innych funkcjonalności, na warunkach opisanych w Zasadach Korzystania z Usługi Żabka Nano.

2.1.34. Usługa Superloginu – opracowana i dostarczana przez Żabka Polska usługa, której rejestracja przez Użytkownika lub aktywacja przez Usługodawcę jest niezbędna do korzystania z Aplikacji Superloginu i Serwisów Superloginu przez zalogowanych Użytkowników oraz korzystania z funkcjonalności Superloginu, na warunkach opisanych w Zasadach Świadczenia Usługi Superloginu.

2.1.35. Usługi kurierskie – świadczone przez Operatorów na Przesyłkach usługi pocztowe lub przewozowe polegające w szczególności na doręczeniu Przesyłki do Sklepu.

2.1.36. Żappsy – punkty przyznawane Użytkownikom w ramach Programu zgodnie z Regulaminem Programu.

2.1.37. Żappka Post – funkcjonalność dostępna w Aplikacji umożliwiająca odbieranie i monitorowanie Przesyłek nadanych do Użytkownika w Sklepach.

2.1.38. Zasady Korzystania z Usługi Żabka Nano – dokument opisujący zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Żabka Nano oraz zasady funkcjonowania Sklepów bezobsługowych i dokonywania w nich zakupów zwykorzystaniem Aplikacji, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.1.39. Zasady Korzystania z Pakietów – dokument opisujący zasady korzystania przez Użytkowników z Pakietów, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.

2.1.40. Zasady Świadczenia Usługi Superloginu – dokument opisujący zasady świadczenia Usługi Superloginu, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu.

2.1.41. Regulamin Ofert Specjalnych – dokument opisujący zasady korzystania ze specjalnie adresowanych Promocji i indywidualnych ofert dotyczących napojów alkoholowych innych niż piwo, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu.

3. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

3.1. Za pomocą Aplikacji Usługodawca umożliwia Użytkownikom w szczególności:

3.1.1. możliwość rejestracji i udziału w Programie, w tym dostęp do informacji o Promocjach dostępnych dla Uczestnika, informacji o liczbie zgromadzonych Żappsów i zmianach salda Żappsów, Katalogu Nagród i wymiany Żappsów na Kupony, korzystania z funkcjonalności Przelewu Żappsów;

3.1.2. dostęp do informacji o wybranej ofercie Sklepów i maksymalnych cenach produktów z takiej oferty, dostępnych dla Użytkowników;

3.1.3. dostęp do informacji o ewentualnej najniższej/najwyższej obniżce procentowej ceny produktu;

3.1.4. korzystanie z funkcji wyświetlania kodu QR zawierającego ID;

3.1.5. korzystanie z funkcjonalności Usługi Żabka Nano;

3.1.6. dostęp do informacji o Przesyłce nadanej do Użytkownika do Sklepu i statusie Przesyłki oraz historii przesyłek nadanych do Użytkownika do Sklepu;

3.1.7. dostęp do ankiet dostępnych w ramach Konta;

3.1.8. korzystanie z Pakietów;

3.1.9. korzystanie z Usługi Superloginu;

3.1.10. zawieranie umów o świadczenie usług z Partnerami Usługodawcy;

3.1.11. korzystanie z innych funkcjonalności Aplikacji udostępnionych przez Usługodawcę;

3.1.12. udostępniania dla wybranych Użytkowników, spełniających wymagania opisane w Regulaminie Programu, możliwości zapoznania się za pośrednictwem Aplikacji z informacjami na temat asortymentu produktów alkoholowych dostępnych w Sklepach i maksymalnymi cenami produktów z takiej oferty, a także z informacją o niepublicznych Promocjach na napoje alkoholowe.

3.2. Umowa o korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

3.3. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.

3.4. Udział w Programie jest elementem umowy o korzystanie z Aplikacji. Aplikacja umożliwia Uczestnikowi rejestrację i udział w Programie zgodnie z Regulaminem Programu.

3.5. Korzystanie z Usługi Superloginu jest elementem umowy o korzystanie z Aplikacji i Użytkownik nie ma możliwości korzystania z Aplikacji bez aktywnego Superloginu.

3.6. Korzystanie z Usługi Żabka Nano jest elementem umowy o korzystanie z Aplikacji. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi obsługę Żabki Nano (jak np. otwarcie i wejście do Żabki Nano, dokonanie płatności za zakupy) w celu umożliwienia dokonywania zakupów w Żabce Nano. Zasady funkcjonowania Usługi Żabka Nano z wykorzystaniem Aplikacji opisane są w Zasadach Korzystania z Usługi Żabka Nano. Użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów w Żabce Nano bez korzystania z Usługi Żabka Nano dostępnej w Aplikacji, posługując się kartą płatniczą, której jest posiadaczem. Umożliwienie dokonywania zakupów w Żabce Nano wyłącznie przy pomocy karty płatniczej (z pominięciem Usługi Żabka Nano w Aplikacji), stanowi odrębną i nieobjętą niniejszym Regulaminem usługę Usługodawcy, której zasady są opisane w odrębnym dokumencie dostępnym tutaj.

3.7. Za pośrednictwem Aplikacji Usługodawca umożliwia Użytkownikom zamawianie i realizację Pakietów zgodnie z Zasadami Korzystania z Pakietów. Korzystanie z Aplikacji jest niezbędne do korzystania z Pakietów.

4. KONTO W APLIKACJI

4.1. Użytkownik, który chce założyć Konto w Aplikacji, po jej instalacji i zapoznaniu się z informacjami na jej temat, powinien wypełnić dostępny w Aplikacji formularz rejestracyjny. Użytkownik, który nie jest jeszcze Użytkownikiem Superloginu, dokonując rejestracji w Aplikacji jednocześnie dokonuje rejestracji Superloginu. W przypadku posiadania przez Użytkownika statusu Użytkownika Superloginu proces rejestracji Konta jest uruchamiany po podaniu danych logowania do Superloginu. Wraz z rejestracją Konta Użytkownik dokonuje rejestracji Profilu w Programie.

4.2. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych w tej Aplikacji.

4.3. W celu rozpoczęcia rejestracji i na jej potrzeby, Usługodawca pobierze z Superloginu Użytkownika imię, zweryfikowany nr telefonu oraz datę urodzenia. Dane te są niezbędne do rejestracji Konta. Na potrzeby rejestracji Konta, Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego podania w Aplikacji adresu e-mail. Jeżeli rejestrujący się Użytkownik posiada Superlogin i konta w innych Aplikacjach Superloginu lub Serwisach Superloginu i podał w nich co najmniej jeden adres e-mail, adres ten zostanie podpowiedziany Użytkownikowi w formularzu rejestracyjnym Konta. Użytkownik może zatwierdzić podpowiedziany przez Superlogin adres e-mail, bądź wprowadzić inny adres e-mail na potrzeby rejestracji Konta.

4.4. Użytkownik może dobrowolnie podać w trakcie rejestracji bądź na późniejszym etapie korzystania z Aplikacji dane dotyczące płci. Osoba dokonująca rejestracji oraz zarejestrowany Użytkownik może dobrowolnie wyrazić za pośrednictwem Aplikacji zgodę na komunikację marketingową na pobrany z Superloginu Użytkownika i przypisany do

Konta numer telefonu lub podany przez Użytkownika adres e-mail oraz na udostępnianie danych Partnerom Usługodawcy w celu ich marketingu własnego, a także zarządzać udzielonymi zgodami za pośrednictwem Konta dostępnego w Aplikacji. Pobranie przez Usługodawcę numeru telefonu przypisanego do Superloginu Użytkownika, a następnie przypisanie go do Konta skutkuje także możliwością zautoryzowania się przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji w związku z rejestracją na Serwerze Żabka na portalu www.discord.com. Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej, jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji.

4.5. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego za pośrednictwem Aplikacji, Usługodawca tworzy dla zgłaszającej się osoby indywidualne Konto oraz Profil Uczestnika w Programie oraz generuje przypisany do tego Profilu unikalny ID. Z tą chwilą rejestracja w Aplikacji i Programie zostaje zakończona, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i umowa o udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie Programu, a Użytkownik, który dokonał rejestracji, uzyskuje także status Uczestnika. Od chwili ukończenia rejestracji, Użytkownik będący Użytkownikiem Superloginu może logować się do Konta z wykorzystaniem Superloginu i korzystać z wszystkich funkcjonalności Aplikacji.

4.6. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia podanego podczas rejestracji adresu e-mail w terminie 2 (dwóch) dni od daty otrzymania wiadomości z linkiem weryfikacyjnym, z zastrzeżeniem pkt 4.7 Regulaminu Programu. Potwierdzony przez Użytkownika adres e-mail zostanie następnie przypisany do Superloginu Użytkownika jako adres, na który Usługodawca prześle Użytkownikowi link uwierzytelniający w przypadku konieczności odzyskania dostępu do Superloginu.

4.7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto powiązane z Superloginem. Oznacza to, że Użytkownik może przypisać tylko jeden numer telefonu do danego Konta i połączonego z nim Superloginu.

4.8. Zaprzestając korzystania z numeru telefonu Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji numeru telefonu poprzez kontakt z CWK lub poprzez CZS, zaś w przypadku zaprzestania korzystania z telefonu z zainstalowaną Aplikacją Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia z niego Aplikacji.

4.9. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego ID osobom trzecim.

4.10. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zezwolić Usługodawcy na wyświetlanie w Aplikacji oraz na ekranie urządzenia mobilnego Użytkownika powiadomień push, w tym powiadomień dotyczących Usługi Superlogin, akceptując odpowiedni komunikat wyświetlony przez Usługodawcy na ekranie urządzenia mobilnego tego Użytkownika. Użytkownik może również zezwolić na wyświetlanie powiadomień push i zarządzać udzielonymi zezwoleniami w zakładce „Ustawienia" w Aplikacji oraz w ustawieniach Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Brak zezwolenia Użytkownika skutkuje brakiem możliwości wyświetlania powiadomień push w Aplikacji. Udzielenie zezwolenia na otrzymywanie powiadomień push nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji ani udziału w Programie, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują powiadomienia tego typu.

4.11. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji udzielić Usługodawcy zezwolenia na uzyskanie dostępu do informacji o geolokalizacji. Użytkownik zostanie poproszony przez Usługodawcę o wyrażenie zgody na geolokalizację za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego przez Usługodawcę na ekranie urządzenia mobilnego Użytkownika. Użytkownik może również wyrazić zgodę na geolokalizację lub zgodę odwołać, dokonując zmiany z poziomu ustawień Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Wyrażenie zgody na geolokalizację nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji ani udziału w Programie, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują geolokalizację.

4.12. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi wzięcie udziału w badaniach satysfakcji, wrażeń lub oczekiwań Użytkownika związanych z działaniem Aplikacji, w tym między innymi dotyczących udziału w Programie i innych usług i funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Aplikacji (w szczególności Usługi Żabka Nano), a także dotyczących towarów lub usług oraz zakupów dokonywanych w Sklepach i Sklepach bezobsługowych. Badania satysfakcji prowadzone są w celu umożliwienia Usługodawcy podnoszenia jakości świadczonych usług, w tym dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, a także jakości usług i towarów oferowanych w Sklepach, w Sklepach bezobsługowych oraz przez kontrahentów Usługodawcy. Usługodawca może prowadzić badania satysfakcji za pośrednictwem ankiet udostępnianych Użytkownikom w Aplikacji. Wypełnienie ankiet i udział w badaniach są dobrowolne i nie są warunkiem korzystania z Aplikacji ani udziału w Programie.

4.13. Usługodawca umożliwia pełnoletnim i zalogowanym w Aplikacji za pośrednictwem danych logowania Superloginu Użytkownikom wzięcie udziału w badaniach satysfakcji, wrażeń lub oczekiwań Użytkownika związanych z indywidualnie adresowanymi Promocjami i indywidualnymi ofertami dotyczącymi napojów alkoholowych, w tym piwa i wyrobów tytoniowych. Zapoznanie się z tymi Promocjami i indywidualnymi ofertami jest możliwe po zalogowaniu się przez Użytkownika do Aplikacji za pomocą danych logowania Superloginu i zweryfikowaniu przez Usługodawcy na podstawie przypisanej do Superloginu daty urodzenia, czy Użytkownik ukończył 18. rok życia.

4.14. Uczestnicy mają możliwość przystąpienia za pośrednictwem Aplikacji do udziału w badaniach opinii rynkowych organizowanych przez In-Pulse w oparciu o opinie wyrażane przez Użytkowników oraz o dane pochodzące z Aplikacji, w tym o ich preferencjach zakupowych oraz o sposobie korzystania z Aplikacji. Udział w takich badaniach jest możliwy po udzieleniu zgody przez Użytkownika oraz może zostać nagrodzony przyznaniem Użytkownikowi Żappsów lub innych korzyści zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Aplikacji. W celu przystąpienia do badań organizowanych przez In-Pulse Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz włączone powiadomienia push. Rezygnacja z udziału w badaniach organizowanych przez In-Pulse jest możliwa poprzez wycofanie zgody wyrażonej w Aplikacji (zakładka „Profil"/ „Ustawienia"/„Udzielone zgody"). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez In-Pulse są tutaj.

5. ŻAPPKA POST

5.1. Użytkownik może korzystać w Aplikacji z funkcjonalności Żappka Post, która umożliwia odbieranie Przesyłek nadanych do Użytkownika do Sklepu oraz monitorowanie statusu Przesyłek. Użytkownik jest informowany o Przesyłce gotowej do odbioru w Aplikacji, w szczególności po wybraniu zakładki „Paczki z Żabką" lub odpowiedniego komunikatu dostępnego na ekranie urządzenia mobilnego Użytkownika. Usługodawca informuje Użytkownika o Przesyłce gotowej do odbioru w Sklepie również poprzez powiadomienia push, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień.

5.2. Użytkownik, w przypadku dostarczenia Przesyłki przez Operatora do Sklepu, otrzymuje za pomocą Aplikacji informację o gotowości do wydania Przesyłki. Użytkownik otrzymuje jednocześnie kod QR Przesyłki oraz cyfrowy kod odbioru przyporządkowany do tej Przesyłki.

5.3. Użytkownik może odebrać Przesyłkę osobiście lub udostępnić kod QR lub cyfrowy kod odbioru osobom trzecim (kontaktom Użytkownika). Okazanie kodu jest wystarczające do odebrania Przesyłki, więc Użytkownik powinien rozważnie dysponować kodem i przekazywać go wyłącznie osobom uprawnionym przez Użytkownika do odbioru Przesyłki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, komu udostępnia kod i ryzyko związane z odebraniem przesyłki przez te osoby.

5.4. W celu odebrania Przesyłki w Sklepie należy okazać pracownikowi Sklepu wydającemu Przesyłkę kod QR Przesyłki lub podać cyfrowy kod odbioru w celu weryfikacji Użytkownika jako adresata lub osoby uprawnionej do odbioru Przesyłki. Okazanie kodu jest warunkiem koniecznym do wydania Przesyłki.

5.5. Użytkownik może przeglądać w Aplikacji bieżący status Przesyłki oraz historię Przesyłek nadanych do Użytkownika do Sklepu.

5.6. Świadczenie Usług kurierskich odbywa się na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usługi kurierskich poszczególnych Operatorów dostępnych na stronach internetowych poszczególnych Operatorów.

5.7. Usługodawca informuje Użytkowników o Przesyłkach nadanych do Sklepów i umożliwia ich odbiór w Aplikacji na podstawie umów zawartych z Operatorami. Użytkownik może odebrać przesyłkę z wykorzystaniem Aplikacji lub z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez poszczególnych Operatorów. Aplikacja jest połączona z systemami informatycznymi Operatorów, więc informacje o Przesyłkach będą dostępne zarówno w narzędziach udostępnianych przez danego Operatora jak i w Aplikacji – w przypadku ich nadania do Sklepów.

5.8. Użytkownik, który nie chce korzystać z funkcjonalności Żappka Post, nie musi aktywnie korzystać z tej funkcjonalności, jednak jest ona elementem umowy o korzystanie z Aplikacji, więc nadal będzie dostępna w Aplikacji. Użytkownik, który nie chce aby informacje o Przesyłkach nadawanych do Sklepów na numer telefonu, na który utworzył Konto, znajdowały się w Aplikacji, powinien zrezygnować z korzystania z Aplikacji i usunąć konto zgodnie z procedurą opisaną w pkt 18 Regulaminu.

5.9. Usługodawca udostępnia Użytkownikom korzystającym z Żappka Post Kupony dostępne w zakładce „Paczki z Żabką". Przyznawanie i zamawianie Kuponów oraz wymiana Kuponów na nagrody odbywa się na zasadach ogólnych opisanych w Regulaminie Programu. Kupony są dostępne dla każdego Użytkownika, który otworzy w Aplikacji zakładkę „Paczki z Żabką" i nie są przyznawane w związku z korzystaniem z Usług kurierskich.

6. USŁUGI PARTNERÓW USŁUGODAWCY DOSTĘPNE W APLIKACJI

6.1. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik może zawierać z Partnerami Usługodawcy umowy o świadczenie usług.

6.2. Usługi dostępne w Aplikacji realizowane są przez poszczególnych Partnerów Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik powinien wybrać w zakładce „Usługi" odpowiednią opcję, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Aplikacji.

6.3. Szczegółowe zasady świadczenia poszczególnych usług określa regulamin danego Partnera Usługodawcy.

7. REJESTRACJA KARTY PŁATNICZEJ I PŁATNOŚCI W APLIKACJI

7.1. Aby ułatwić opłacanie usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji lub Partnerów, w tym Pakietów i Usług Żabka Nano, Użytkownik może dokonać w Aplikacji rejestracji karty płatniczej, której jest posiadaczem i w ten sposób skorzystać ze świadczonej przez Operatora usługi zapamiętywania danych karty. Użytkownik może też dokonać odnowienia lub wyrejestrowania karty.

7.2. W celu rejestracji karty płatniczej Użytkownik powinien:

7.2.1. podać numer karty płatniczej, datę jej ważności i kod CVC lub

7.2.2. wybrać kartę płatniczą z portfela ApplePay/ GooglePay,

7.2.3. dokonać autoryzacji 3DS, zgodnie z procedurami lub regulaminami obowiązującymi u wydawcy karty, na przykład poprzez weryfikację jednorazowego kodu z wiadomości SMS otrzymanego od wydawcy karty lub zatwierdzenie dodania karty w aplikacji mobilnej wydawcy karty, lub użycia innej formy uwierzytelniania udostępnionej przez wydawcę karty wraz z akceptacją tymczasowej blokady środków pieniężnych na tejże karcie w kwocie 1,00 zł (jeden złoty), której to zwolnienie następuje – w zależności od wydawcy karty – do 31 dni.

7.3. Użytkownik rejestruje kartę płatniczą poprzez podanie Agentowi rozliczeniowemu danych tej karty płatniczej za pośrednictwem Aplikacji. Aby zarejestrować kartę płatniczą, Użytkownik wpisuje dane karty w formularzu udostępnionym przez Agenta rozliczeniowego w Aplikacji, po wybraniu komunikatu „Dodaj kartę płatniczą" lub analogicznego, a następnie naciska przycisk „Dodaj kartę płatniczą" lub analogiczny.

7.4. W przypadku gdy Użytkownik dokonuje płatności na rzecz Organizatora kartą płatniczą, która nie była wcześniej zarejestrowana w Aplikacji, może dokonując płatności kartą płatniczą zażądać zarejestrowania karty płatniczej w Aplikacji klikając przycisk „Zapisz kartę" lub analogiczny.

7.5. Dane karty płatniczej podane przez Użytkownika w celu jej rejestracji są przekształcane przez Agenta rozliczeniowego w token, bez zachowywania ich kopii u Organizatora czy Partnerów, w tym bez zachowywania ich kopii w Aplikacji. Agent rozliczeniowy weryfikuje poprawność danych u wydawcy karty i w przypadku pozytywnej weryfikacji przekazuje Organizatorowi wygenerowany przez siebie token, który jest wykorzystywany do realizacji transakcji z użyciem tej karty. Po weryfikacji danych i wygenerowaniu tokena Użytkownik może rozpocząć dokonywanie płatności w Aplikacji przy użyciu karty. W przypadku braku możliwości zweryfikowania karty u jej wydawcy, Agent rozliczeniowy może zweryfikować poprawność danych przypisanych do tokena karty płatniczej u wydawcy karty płatniczej poprzez zablokowanie na rachunku płatniczym karty płatniczej Użytkownika kwoty 1 złotych, której to zwolnienie następuje – w zależności od wydawcy karty – w ciągu 31 dni.

7.6. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z karty zarejestrowanej w Aplikacji, w tym wykonywanie transakcji, dodawanie nowej karty, wyrejestrowanie lub ustawianie domyślnej karty, powoduje włączenia blokady ekranu i wymaga uwierzytelnienia się przez Użytkownika. Użytkownik może się uwierzytelnić na jeden ze sposobów dostępnych w zależności od urządzenia mobilnego Użytkownika, takich jak kod PIN, wzór, hasło, odblokowywanie biometryczne.

7.7. Rejestracja karty płatniczej w Aplikacji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na obciążanie rachunku, do którego wydano tę kartę.

7.8. Usługodawca ani Partner nie przechowuje danych wskazanych w pkt 7.2. powyżej. Dane te są szyfrowane i przekazywane przez Usługodawcy w czasie rzeczywistym do Agenta rozliczeniowego, bez zachowywania kopii tych danych w Aplikacji.

7.9. Zarejestrowanie karty w Aplikacji powoduje ustawienie płatnością tą kartą jako domyślnej formy zapłaty na rzecz Organizatora i Partnerów.

7.10. W celu przeciwdziałania nadużyciom Agent rozliczeniowy przekaże Usługodawcy także dodatkowy token identyfikujący zarejestrowaną kartę płatniczą. Token służy rozpoznaniu karty płatniczej, ale nie umożliwia dokonywania transakcji ani uzyskania dostępu do danych rachunku powiązanego z tą kartą i danych Posiadacza Karty. Pozwala on na identyfikację samej karty płatniczej wykorzystywanej przez Użytkownika do opłacania zakupów w Sklepach bezobsługowych z różnych urządzeń mobilnych.

7.11. Rejestracja karty jest aktywna do upływu okresu daty ważności zarejestrowanej karty płatniczej lub do jej wycofania.

7.12. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować kartę za pomocą Aplikacji, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik nie może wyrejestrować rejestracji karty, przy pomocy której dokonano w Usłudze Żabka Nano nieopłaconej transakcji.

7.13. Wyrejestrowanie rejestracji karty płatniczej powoduje brak możliwości dokonywania przez Użytkownika płatności z użyciem tej karty (dokonywania transakcji obciążeniowych w ciężar rachunku tej karty płatniczej), z zastrzeżeniem pkt 7.12

oraz usunięcie tokena wygenerowanego przez Agenta rozliczeniowego, który został wydany dla wyrejestrowanej karty płatniczej.

7.14. Użytkownik może zarejestrować w Aplikacji więcej niż jedną kartę. W takim przypadku przed dokonaniem transakcji Użytkownik dokonuje wyboru karty płatniczej, przy użyciu której zamierza dokonać transakcji obciążeniowej. Użytkownik może dokonać wyboru domyślnej karty.

7.15. Użytkownik może opłacić usługi Usługodawcy dostępne za pomocą Aplikacji, takie jak Pakiety, oraz usługi Partnerów wybierając następujące metody płatności udostępnione przez Agenta rozliczeniowego:

7.15.1. płatność Google Pay/Apple Pay,

7.15.2. płatność BLIK,

7.15.3. płatność kartą płatniczą na zasadach opisanych poniżej.

Rodzaj dostępnych płatności może być uzależniony od wybranej usługi.

7.16. W celu opłacenia Usług Żabka Nano, za pomocą karty płatniczej Użytkownik posługuje się kartą płatniczą zarejestrowaną uprzednio zgodnie z pkt 7.1 – 7.14.

7.17. W celu opłacenia usług Organizatora, w tym Pakietów za pomocą karty płatniczej Użytkownik może:

7.17.1. posłużyć się kartą płatniczą zarejestrowaną uprzednio zgodnie z pkt 7.1 – 7.14,

7.17.2. posłużyć się jednorazowo kartą płatniczą bez jej rejestracji w Aplikacji, albo posłużyć się jednorazowo kartą płatniczą dotychczas niezarejestrowaną i następnie zarejestrować tę kartę w Aplikacji zgodnie z pkt 7.1 – 7.14.

7.18. W celu opłacenia usług Partnerów za pomocą karty płatniczej Użytkownik może:

7.18.1. posłużyć się kartą płatniczą zarejestrowaną uprzednio zgodnie z pkt 7.1 – 7.14, albo

7.18.2. posłużyć się jednorazowo kartą płatniczą bez jej rejestracji w Aplikacji. W tym celu Użytkownik podaje Agentowi rozliczeniowemu dane karty za pośrednictwem Aplikacji i naciska przycisk „Zapłać” lub analogiczny.

7.19. W celu opłacenia Pakietów, usług Usługodawcy lub usług Partnerów Usługodawcy za pomocą płatności Google Pay, Apple Pay, BLIK lub płatności kartą płatniczą Użytkownik powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Aplikacji.

7.20. Wszelkie płatności poprzez Aplikację są obsługiwane przez Agenta rozliczeniowego.

7.21. Płatności z użyciem karty płatniczej mogą wymagać zastosowania uwierzytelnienia użytkownika zgodnego z mechanizmem 3D Secure.

7.22. Aby zrezygnować z usługi przechowywania danych karty, należy wyrejestrować kartę w ustawieniach Aplikacji.

7.23. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej metody płatności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne opłaty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności karty płatniczej, brak środków lub z innych przyczyn, Usługodawca ma prawo odmówić realizacji usługi do momentu pobrania opłaty.

8. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

8.1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe niezwłocznie po jej pobraniu ze sklepu Google Play Store (dla urządzeń mobilnych z systemem Android), App Store (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS) lub Huawei App Gallery (dla urządzeń mobilnych Huawei). Aplikacja dostępna jest na następujących platformach:

8.1.1. Android (od wersji 9.0 i nowsze),

8.1.2. iOS (od wersji 16 i nowsze),

8.1.3. Harmony OS (od wersji 2.0 i nowsze).

8.2. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:

8.2.1. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);

8.2.2. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet.

8.3. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji może wymagać dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Użytkownika, takich jak identyfikator urządzenia mobilnego i informacje o połączeniu, geolokalizacja lub kontakty. Odmowa dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie dostępu do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji lub ich poprawne działanie. Usługodawca informuje Użytkownika o wymaganym dostępie do określonych zasobów urządzenia mobilnego poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji.

8.4. Usługodawca dostarcza okresowe aktualizacje Aplikacji i informuje Użytkowników o ich dostępności przez okres obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji. Instalacja dostarczanych przez Usługodawcy aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Usługodawca informuje o dostępnej aktualizacji Aplikacji i ewentualnych konsekwencjach jej niezainstalowania, za pośrednictwem Google Play Store, Apple App Store oraz Huawei App Gallery lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji. Usługodawca rekomenduje instalowanie aktualizacji Aplikacji niezwłocznie po ich udostępnieniu. Aby poprawnie zainstalować aktualizację Aplikacji na urządzeniu mobilnym, Użytkownik postępować zgodnie ze standardowym procesem instalacji aktualizacji aplikacji mobilnych na swoim urządzeniu mobilnym lub zgodnie z wytycznymi Usługodawcy zawierającymi informacje o aktualizacji Aplikacji.

8.5. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.

8.6. Usługodawca zapewnia dostępność wsparcia technicznego w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji. W celu uzyskania wsparcia technicznego, należy skontaktować się z Usługodawcą:

8.6.1. poprzez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji,

8.6.2. pocztą elektroniczną na adres e-mail CWK.

8.7. W przypadku braku dostępności Aplikacji lub niepoprawnego działania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą w celu ustalenia, czy brak dostępności lub niepoprawne działanie Aplikacji wynikają z cech środowiska cyfrowego Użytkownika (np. właściwości urządzenia mobilnego, którym Użytkownik się posługuje lub połączenia sieciowego).

8.8. Usługodawca może z ważnej przyczyny wprowadzać zmiany w Aplikacji, które nie są niezbędne do zachowania jej zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany w Aplikacji jest:

8.8.1. zmiana, rozbudowa lub ulepszenie sposobu wyświetlania treści dostępnych w Aplikacji,

8.8.2. ulepszenie funkcjonalności Aplikacji w celu poprawy jakości świadczenia usług przez Usługodawcy,

8.8.3. dostosowanie Aplikacji do zmian w środowisku technicznym Usługodawcy (tj. wykorzystywanego przez Usługodawcy sprzętu lub oprogramowania),

8.8.4. zmiany wynikające z konieczności dostosowania Aplikacji do wymogów dostawców sklepów z aplikacjami (np. Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery).

9. BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI

9.1. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta następuje przy użyciu danych Użytkownika przypisanych do jego Superloginu, w tym za pomocą dostępnej w ramach Usługi Superloginu możliwości logowania się w Aplikacji przez jego konto Apple, Google lub Facebook. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji.

9.2. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Usługodawcy za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

9.3. Usługodawca zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego lub komputera przez Użytkownika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.

9.4. Usługodawca informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji oraz danych Użytkowników. Jednakże Usługodawca wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Usługodawca zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z nich.

9.5. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego ID, telefonu oraz numeru telefonu, w szczególności zobowiązany jest do nieudostępniania ich osobom trzecim do używania.

9.6. Użytkownik jest świadomy ryzyka związanego z udostępnieniem informacji o których mowa w ustępie poprzednim osobom trzecim, w szczególności ryzyka utraty Przesyłki w wyniku jej odebrania przez osobę nieuprawnioną.

9.7. Użytkownik jako Użytkownik Superloginu zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania numeru telefonu i natychmiastowej jego zmiany poprzez kontakt z CWK w przypadku zaprzestania korzystania z przypisanego do jego Superloginu i Konta numeru telefonu.

10. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI I KONTA

10.1. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z Aplikacji przez odinstalowanie jej z urządzenia mobilnego. Odinstalowanie Aplikacji nie powoduje rozwiązania umowy o prowadzenie Konta ani umowy o uczestnictwo w Programie.

10.2. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia Konta w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu Użytkownik może dokonać usunięcia swojego Konta w Aplikacji lub skontaktować się z Usługodawcą poprzez Centrum Klienta (e-mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego). Usunięcie Konta z poziomu Aplikacji skutkuje jednocześnie usunięciem Profilu i wypowiedzeniem umowy o uczestnictwo w Programie na zasadach określonych w pkt 12 Regulaminu Programu, nie skutkuje jednak wypowiedzeniem umowy o korzystanie z Usługi Superloginu i usunięciem Superloginu przez Usługodawcę. Oznacza to, że Użytkownik nadal może korzystać z Usługi Superloginu za pośrednictwem innych dostępnych Aplikacji Superloginu lub Serwisów Superloginu (pod warunkiem zarejestrowania się w tych aplikacjach lub serwisach) oraz CZS. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wypowiadającej umowę o prowadzenie Konta.

10.3. Z ważnej przyczyny Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o prowadzenie Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Za ważną przyczynę uznaje się:

10.3.1. sytuację, w której Użytkownik nie dokonał żadnej aktywności w Aplikacji (w szczególności nie logował się do niej) przez okres przekraczający 1 (jeden) rok;

10.3.2. istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu w sposób, który nie uzasadnia jednak wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt 10.9. poniżej.

10.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.1. i 10.3. powyżej, Użytkownik może korzystać z dostępnych w Aplikacji funkcjonalności obejmujących w szczególności Usługę Żabka Nano, Pakiety i usługi świadczone przez Partnerów Organizatora, jeszcze przez 30 (trzydzieści) dni (termin wypowiedzenia) liczone od – odpowiednio:

10.4.1. daty dotarcia do Organizatora oświadczenia Użytkownika o rezygnacji z prowadzenia Konta;

10.4.2. daty powiadomienia Użytkownika o wypowiedzeniu umowy o prowadzeniu Konta.

10.5. Po upływie terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym Użytkownik traci możliwość korzystania z dostępnych w Aplikacji funkcjonalności (w szczególności dostępnych w Aplikacji Usługi Żabka Nano, Pakietów oraz usług świadczonych przez Partnerów Organizatora), a Konto Użytkownika zostaje usunięte, z zastrzeżeniem pkt 10.6. i 10.7.

10.6. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z prowadzenia Konta w czasie, kiedy korzysta z usługi oferowanej przez Partnera Organizatora, Profil zostanie usunięty najwcześniej po zakończeniu świadczenia tej usługi.

10.7. Usługodawca nie usunie Konta Użytkownika do czasu uiszczenia przez tego Użytkownika wszelkich zaległych należności za zakupy dokonane w Żabka Nano.

10.8. Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Użytkownikowi, który:

10.8.1. w sposób powtarzający się lub rażący narusza Regulamin, co w szczególności dotyczy naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Pakietów lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z Pakietów;

10.8.2. w sposób powtarzający się, pomimo wcześniejszego upomnienia i blokady Superloginu, o której mowa w pkt 8 Zasad Korzystania z Usług Superloginu lub w sposób rażący narusza postanowienia tych Zasad, co w szczególności dotyczy wpływania przez Użytkownika będącego Użytkownikiem Superloginu w nieuczciwy sposób na funkcjonowanie Superloginu lub ingerowania w bezprawny sposób w mechanizm Superloginu, w tym mechanizm Aplikacji, w celu uzyskania nienależnych korzyści.

10.9. O wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Użytkownik zostaje powiadomiony przez Usługodawcę na adres e-mail, ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia. Użytkownik może złożyć reklamację do Organizatora w trybie określonym w pkt 14, jeżeli jego zdaniem wykluczenie z uczestnictwa w Programie jest niezasadne.

10.10. Rezygnacja z Usługi Superloginu przez Użytkownika oraz usunięcie Superloginu oznacza rezygnację z prowadzenia Konta na zasadach opisanych w niniejszym punkcie oraz w pkt 10.1. Zasad Korzystania z Usługi Superloginu. Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z Usługi Superloginu, bez jednoczesnej rezygnacji z prowadzenia Konta.

10.11. Wypowiedzenie Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi Superloginu przez Usługodawcę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia (zgodnie z pkt 10.2. – 10.5. Zasad Korzystania z Usługi Superloginu), skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o prowadzenie Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że po upływie 30-dniowego okresu wypowiedzenia zarówno Superlogin, jak i Konto Użytkownika zostaną usunięte, a Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji wymagających posiadania Konta.

10.12. Wypowiedzenie Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi Superloginu przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym (na zasadach opisanych w pkt 10.6. – 10.7. Zasad Korzystania z Usługi Superloginu), oznacza jednoczesne wypowiedzenie temu Użytkownikowi umowy o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach opisanych w pkt 10.8. powyżej. W takim wypadku, Użytkownik traci dostęp do Superloginu oraz Konta i nie ma możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji wymagających posiadania Konta.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia zgodnie z pkt 10.1. Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy (rejestracji Konta).

11.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną do Centrum Wsparcia Klienta). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Użytkownik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 11.1.

11.3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

11.4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcy utraci prawo odstąpienia od umowy.

11.5. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi Superloginu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o rezygnacji z prowadzenia Konta i uczestnictwa w Programie w trybie natychmiastowym. W takim wypadku, Usługodawca usuwa Superlogin i Konto Użytkownika, który skierował do Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Superloginu, co powoduje utratę niewykorzystanych Żappsów i brak możliwości ich wymiany na Kupony, jak również utratę niewykorzystanych Kuponów i brak możliwości odbioru na ich podstawie nagród. Zasady odstąpienia przez Użytkownika będącego Użytkownikiem Superloginu od umowy o świadczenie Usługi Superloginu, określa pkt 11 Zasad Świadczenia Usługi Superlogin.

11.6. Zasady odstąpienia od umowy o świadczenie usług oferowanych w Aplikacji przez Partnerów Usługodawcy określają odrębne regulaminy tych usług.

12. LIKWIDACJA APLIKACJI

12.1. Usługodawca może zakończyć świadczenie usługi korzystania z Aplikacji w każdym czasie i zamknąć dostęp do Aplikacji z ważnej przyczyny, jaką jest:

12.1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Aplikacji i skutkująca koniecznością jej zamknięcia;

12.1.2. ekonomiczna nieopłacalność funkcjonowania Aplikacji lub podjęcie decyzji o zakończeniu jej funkcjonowania z innych przyczyn dotyczących Usługodawcy;

12.1.3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącego Aplikacji i skutkującego koniecznością jej zamknięcia;

12.1.4. zastąpienie Aplikacji innym narzędziem.

12.2. O likwidacji Aplikacji Użytkownicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu w formie komunikatu zamieszczonego w Aplikacji.

12.3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Usługodawcy zamknięcia dostępu do Aplikacji w krótszym terminie niż wskazany w pkt 12.2. powyżej, komunikat zamieszczony w Aplikacji będzie wskazywać taki krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.

12.4. Jeżeli likwidacja Aplikacji wiąże się z zakończeniem Programu lojalnościowego, zastosowanie znajdą postanowienia pkt 15 Regulaminu Programu.

12.5. W przypadku likwidacji Aplikacji, która nie skutkuje jednoczesnym zakończeniem Programu, Usługodawca:

12.5.1. zapewni Uczestnikom alternatywny sposób dostępu do Programu (np. poprzez nową aplikację, platformę internetową lub obsługę w Sklepach),

12.5.2. poinformuje Użytkowników o sposobie dalszego korzystania z Programu w komunikacie o likwidacji Aplikacji, o którym mowa w pkt 12.2.

13. PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

13.1. Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika z ważnego powodu, jakim jest:

13.1.1. dostarczanie przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Aplikacji treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje (tj. naruszenie pkt 19.2. Regulaminu),

13.1.2. uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Programu, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu Programu,

13.1.3. nieuprawnione odebranie Przesyłek osób trzecich,

13.1.4. naruszenie przez Użytkownika zasad korzystania z Pakietów lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z Pakietów.

13.2. O blokadzie Konta i jej przyczynie Usługodawca zawiadamia Użytkownika za pomocą komunikatu w Aplikacji, SMS lub drogą e-mailową.

13.3. Blokada Konta następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście) dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 (dwudziestu jeden) dni.

13.4. Podczas blokady Konta Użytkownik nie może korzystać z Usługi Żabka Nano, Pakietów, Żabka Post oraz usług Partnerów Usługodawcy, oferowanych za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik nie może także korzystać z Programu, w tym zamawiać i realizować Kuponów (odbierać na ich podstawie nagród) ani w inny sposób wykorzystywać Żappsów, w tym dokonywać Przelewu Żappsów. W okresie blokady Użytkownikowi będącemu Uczestnikiem nie są naliczane Żappsy.

13.5. W wyniku blokady aktywne Kupony są anulowane za zwrotem Żappsów wykorzystanych przez Uczestnika na zamówienie tych Kuponów

13.6. Po wyjaśnieniu sprawy Usługodawca – w zależności od ustaleń poczynionych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – może:

13.6.1. odblokować Konto Użytkownika i w razie, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okazało się niezasadne, w charakterze rekompensaty za zablokowanie Konta przyznać Użytkownikowi będącemu Uczestnikiem dodatkowe Żappsy;

13.6.2. odblokować Konto Użytkownika z informacją, że kolejne naruszenie Regulaminu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Konta i wykluczeniem z Programu przez Usługodawcę. Ponadto jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkownika doszło do naliczenia nienależnych Żappsów lub braku odliczenia Żappsów, w przypadku, gdy takie odliczenie powinno nastąpić zgodnie z Regulaminem Programu lub nienależnego przyznania innych korzyści, Usługodawca odblokowując Profil odliczy takie nienależne Żappsy lub korzyści;

13.6.3. wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym i wykluczyć Użytkownika z Programu zgodnie z pkt 12.9 Regulaminu Programu, informując go o przyczynie wykluczenia. Wykluczenie takie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.

13.7. Na zasadach opisanych w pkt 7 Zasad Świadczenia Usługi Superlogin, Usługodawca jest także uprawniony do blokady Superloginu Użytkownika będącego Użytkownikiem Superloginu. W okresie blokady Superloginu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi Superloginu, a także z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Użytkownika, w tym wymienionych w pkt 13.4. powyżej.

14. REKLAMACJE

14.1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji, w tym Programu, Usługi Żabka Nano, Pakietów, Usługi Superloginu, zawierania umów o świadczenie usług Partnerów Usługodawcy oferowanych za pośrednictwem Aplikacji lub blokady Konta i Superloginu, mogą być zgłaszane do Usługodawcy za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta – według wyboru osoby składającej reklamację:

14.1.1. pocztą elektroniczną na adres e-mail Centrum Wsparcia Klienta wskazany w pkt 2.1.2,

14.1.2. poprzez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji;

14.1.3. pisemnie – listem przesłanym do Centrum Wsparcia Klienta (na adres siedziby Usługodawcy, wskazany w pkt 1.1).

14.2. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 14 (czternastu) dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

14.3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji, przy czym w razie wniesienia reklamacji przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji odpowiedź na reklamację jest udzielana e-mailowo.

14.4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

14.5. Reklamacje dotyczące wad towarów, odebranych w Sklepie jako nagrody w Programie, są rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu.

14.6. Reklamacje dotyczące wad towarów nabytych w Żabka Nano, powinny być kierowane do podmiotu prowadzącego Żabka Nano na zasadach opisanych w pkt. 8.5. Zasad Korzystania z Usługi Żabka Nano.

14.7. Reklamacje dotyczące usług Partnerów Usługodawcy oferowanych za pośrednictwem aplikacji powinny być zgłaszane bezpośrednio do tych Partnerów na zasadach wskazanych w regulaminach tych usług. W przypadku zgłoszenia reklamacji takiej usługi do Usługodawcy, Usługodawca przekaże reklamację do rozpatrzenia właściwemu Partnerowi.

14.8. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Operatorów Usług kurierskich, Użytkownik może zgłaszać zgodnie z zasadami reklamacji opisanymi w regulaminach korzystania z usług kurierskich poszczególnych Operatorów dostępnych na stronach internetowych poszczególnych Operatorów lub bezpośrednio w Sklepie, w którym odebrał Przesyłkę.

15. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

15.1. W przypadku sporu z Usługodawcą Użytkownik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

15.2. Usługodawca informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów).

16. ZMIANA REGULAMINU

16.1. Z ważnej przyczyny Usługodawca może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:

16.1.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

16.1.2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

16.1.3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

16.1.4. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

16.1.5. rozwój, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Aplikacji, w szczególności wprowadzenie funkcjonalności lub usług w Aplikacji niezależnych od Programu, a także aktualizacja Aplikacji, skutkujące koniecznością dostosowania Regulaminu, w tym zmianą struktury Regulaminu;

16.1.6. zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

16.1.7. zmiana wynikająca ze zmian regulaminów świadczenia Usług kurierskich poszczególnych Operatorów;

16.1.8. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów.

16.2. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników poprzez wiadomość e-mail, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 16.3. poniżej.

16.3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Usługodawcy wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w pkt 16.2. powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.

16.4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Użytkownika, który nie zrezygnuje z korzystania z Aplikacji i prowadzenia Konta przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie. Rezygnacja z korzystania z Aplikacji następuje na zasadach określonych w pkt 10.1. i 10.2 Regulaminu.

17. KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI

17.1. W związku z korzystaniem z Aplikacji Usługodawca wysyła do Użytkowników komunikaty bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Aplikacji. Komunikaty są przesyłane za pomocą powiadomień push, SMS lub wiadomości e-mail.

17.2. Komunikaty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą dotyczyć w szczególności:

17.2.1. przebiegu Programu – zgodnie z pkt 17 Regulaminu Programu;

17.2.2. zakupu Towarów w Żabka Nano, w tym statusu zakupów (np. łącznej sumie należności, statusie płatności za zakupy) w Żabka Nano w ramach Usługi Żabka Nano;

17.2.3. Przesyłki gotowej do odbioru w Sklepie,

17.2.4. zmiany Regulaminu.

17.3. Jeżeli Użytkownik korzystający z Aplikacji dopuścił otrzymywanie marketingowych powiadomień push na swoim urządzeniu mobilnym, będzie on dodatkowo otrzymywał powiadomienia push o nowych ofertach, usługach, konkursach oraz promocjach dostępnych w Aplikacji.

18. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

18.1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności Aplikacji.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1. Językiem umowy o korzystanie z Aplikacji, zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem, jest język polski.

19.2. W ramach korzystania z Aplikacji zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

19.3. Szczegółowe informacje o Aplikacji i warunkach korzystania z niej są dostępne:

19.3.1. w serwisie internetowym: https://zappka.app/regulamin-zappka;

19.3.2. w Centrum Wsparcia Klienta;

19.3.3. w biurze siedziby Usługodawcy.

19.4. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej (w tym również do pobrania w formacie PDF) pod adresem: https://zappka.app/regulamin-zappka.

19.5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, który ma miejsce stałego pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dodatkowo przysługuje mu ochrona przyznana na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tego państwa.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1A – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumenta

Załącznik nr 1B – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumenta-Przedsiębiorcy

Załącznik nr 2 – Zasady korzystania z Usługi Żabki Nano przy użyciu Aplikacji Żappka

Załącznik nr 3 – Zasady korzystania z Pakietów

Załącznik nr 4 – Zasady korzystania z Usługi Superloginu

Załącznik nr 5 – Regulamin ofert specjalnych

Załącznik nr 6 – Regulamin Programu

Regulamin Aplikacji Żappka do pobrania w formacie PDF